

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 ? Busta A

Al Settore SUAM ? Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Sede legale

Forma di partecipazione alla procedura

Il/La sottoscritto/a _____, c.f. _____,

nato/a a _____ (____), il _____,

residente a _____ (____), in via _____ n. _____,

nella sua qualifica di

Legale Rappresentante

Istitutore

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Altro

dell'operatore economico _____,

con sede legale in _____, CAP _____, via _____
n. _____,

codice fiscale _____ Partita IVA _____,

Iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____

Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL _____,

C.C.N.L. applicato _____ Codice alfanumerico unico _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA

di partecipare in qualità di

(compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente):

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti e costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

DICHIARA

compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

(In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari)

Denominazione/ragione sociale

Ruolo rivestito nel concorrente plurimo

Prestazioni Da Eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice)

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovr  a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Codice Fiscale/

Partita IVA

(solo per il consorzio stabile)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/ragione sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

? DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

? DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

? DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

? DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????. (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)

che la rete è

? dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

? dotata di organo comune priva di potere di rappresentanza

? sprovvista di organo comune

? dotata di organo comune e di soggettività giuridica

(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA di concorrere per le seguenti imprese:

????????????????????????????

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Denominazione/ragione sociale

Prestazioni da eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ?????????? al n?????????.. partita I.V.A. n??????????????. oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di????????? al n. ??????????..

(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

DICHIARA che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????????..

DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Compilare le seguenti sezioni I, II, III, IV solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

? DICHIARA di confermare quanto dichiarato in sede di partecipazione all'AQ-ICT oppure di dichiarare eventuali modifiche soggettive dell'operatore economico ausiliario, così come disciplinato nei documenti contrattuali dell'AQ-ICT, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico;

? DICHIARA di avvalersi dell'impresa ?????? al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica.

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

INSERISCE nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa,

dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ??????????. [indicare le motivazioni ??????] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

SEZIONE III: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ?????. da
??..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ?????. da
??..

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE IV: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, anche con riferimento agli accordi integrativi locali;

dei luoghi di esecuzione della prestazione;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

di accettare il patto di integrità consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza>;

di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella documentazione di gara;

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ??????????, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

DICHIARA, altresì:

che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice sono:

soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio amministratore in caso di società in nome collettivo o i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice è / sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio unico è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

amministratore di fatto di cui all'art. 94, comma 3, lett. h) del Codice è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

in caso di socio persona giuridica, gli amministratori della stessa, ai fini dell'art. 94 comma 4 del Codice, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta è il seguente: _____.

Ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 se:

L'operatore economico ha ricevuto sanzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto?

SI

NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data in cui è stata comminata:

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?

SI

NO

In caso affermativo, specificare le misure adottate ed indicare i riferimenti agli eventuali documenti contenuti nel FVOE:

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ?????????????; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale ??????? e l'indirizzo di servizio elettronico ??????? di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ?????????.. e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al par. 2 [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Luogo e data

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

Pag. 1 a 41